

N. R.G. 11088/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE**

Il Tribunale delle Imprese di Milano, Sezione quattordicesima – Impresa A, composto dai Sig.ri Magistrati:

Dott. Claudio MARANGONI

Presidente

Dott. Stefano TARANTOLA

Giudice estensore

Dott. Federico ROLFI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **11088/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. DE TILLA CATERINA ADA e dell'avv. FERRARO NICOLA

ATTORE/I
opponente

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. INDACO GIANLUCA

CONVENUTO/I
opposto

Conclusioni delle parti

Per parte attrice opponente Parte_1

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del *Decreto ingiuntivo* n. 27368/2018 (r.g.n. 48624/2018) emesso dal Tribunale di Milano in data 27 dicembre 2018 per le ragioni di cui al presente atto da intendersi in questa sede integralmente richiamate e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 27368/2018 (r.g.n. 48624/2018);

2) Nel merito:

a) dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamati, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di Controparte_1; e, per l'effetto revocare il *Decreto ingiuntivo* opposto;

b) respingere ogni pretesa e/o domanda di CP_1 Controparte_1 nei confronti di [...] Parte_1 accertando e dichiarando che Parte_1 nulla deve a Controparte_1 [...]; in ogni caso

c) dichiarare che nessuna somma è dovuta da Parte_1 e, conseguentemente, rigettare ogni domanda di condanna al pagamento avanzata da CP_1 di CP_1 nei confronti di Parte_1 siccome infondata in fatto e diritto, assolvendo la medesima Parte_1 [...] da ogni avversaria richiesta di condanna.

3) In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto irrilevanti e/o comunque inammissibili.

4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate.

Per parte convenuta opposta Controparte_1 :

Richiamati tutti gli scritti difensivi e segnatamente la comparsa di risposta, le note 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c., tutte le documentazioni, argomentazioni e richieste, come qui riportate e trascritte, la Controparte_1 chiede, ogni contraria istanza rigettata, accogliersi le seguenti conclusioni:

"a) in via preliminare concedere, già in sede di prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è basata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;

b) nel merito, dichiarare infondata in fatto e in diritto la opposizione avanzata dalla Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e conseguentemente confermare il decreto

ingiuntivo numero 27368, depositato in data 27 dicembre 2018, con cui codesto Tribunale ingiungeva alla *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore il pagamento dell'importo di euro 28.096,60 (ventottomilanovantasei/60) compresa Iva oltre interessi moratori da calcolare ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e ai sensi dei successivi Comunicati del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati tutti nella Gazzetta Ufficiale e ciò a far data dalla scadenza della fattura e fino all'effettivo pagamento;

c) condannare, per tutti i motivi sopra esposti, la *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. da liquidarsi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ricorrendo ad una valutazione equitativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c.;

d) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidarsi anche in ragione del pretestuoso ed emulativo comportamento assunto dalla *Parte_1*

In via istruttoria, e solo per mero scrupolo difensivo, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire il prezzo delle immagini utilizzate dalla *Parte_1* così come indicate nella comparsa di risposta ed oggetto dei documenti da 6 a 39, e/o il danno subito dalla *CP_1* a causa dell'illecito ed illegittimo utilizzo da parte della *Parte_1* del materiale fotografico contenuto negli stessi documenti depositati unitamente alla memoria di costituzione.

Si chiede altresì, ove necessario, di visionare ed acquisire direttamente dal sito della opposta le fotografie indicate nell'elenco riportato nella comparsa di risposta ed oggetto dei documenti da 6 a 39 attraverso l'accesso diretto, da svolgersi in contraddittorio tra le parti, al sito www.imagoeconomica.it.

Si chiede infine, sempre ove necessario e senza invertire l'onere della prova di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore l'esibizione degli "articoli (originali) messi online sul Giornale" pubblicato dalla stessa opponente; articoli che includono le foto di proprietà della *CP_1* riprodotte nei documenti da 6 a 39"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 05.02.2019 la società *Parte_1* (di seguito "*Parte_1*") proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27368/2018 emesso in data 27.12.2018 dal Tribunale di Milano e notificato in data 27.12.2018 (doc. 1 attrice opponente), con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di *Controparte_1* (di seguito "*CP_1*") dell'importo di € 28.096,60, oltre a interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle

singole scadenze al saldo e alle spese della procedura monitoria liquidate in decreto, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dal 2015 al 2018 di immagini di proprietà di CP_1 sul quotidiano online Org_1 it.

A fondamento dell'opposizione parte attrice opponente:

- i) eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda svolta da CP_1 per malafede e abuso dello strumento processuale, in quanto parte convenuta opposta aveva agito in sede monitoria sulla base di una fattura (n. 219/18) del tutto generica e che non consentiva l'individuazione delle fotografie asseritamente utilizzate da Parte_1 nonché l'improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, in considerazione del fatto che CP_1 in relazione alla medesima vicenda, aveva già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 26654/2015 emesso in data 19.08.2015 dal Tribunale di Milano;
- ii) nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa monitoria e il difetto di prova della stessa, in quanto la fattura n. 219/18 risultava inidonea a provare l'esistenza del credito azionato e, inoltre, era stata emessa in assenza di un rapporto contrattuale tra le parti.

Parte attrice opponente chiedeva pertanto di non concedersi la provvisoria esecuzione, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di rigettare ogni pretesa o domanda avanzata da CP_1

2. In data 29.07.2019 si costituiva CP_1 contestando le deduzioni ed eccezioni di parte attrice opponente e, in particolare, deducendo ed allegando che:

- fino al 31 dicembre 2014 sussisteva tra le parti un contratto che consentiva a Parte_1 l'utilizzo e la riproduzione di immagini di proprietà di CP_1 reperibili mediante accesso al database di quest'ultima;
- il contratto non era stato rinnovato per l'anno 2015 e successivi, tuttavia Parte_1 continuava ad utilizzare fotografie di proprietà di CP_1
- in particolare, nel periodo maggio 2015 – maggio 2018 Parte_1 aveva pubblicato sul giornale online di sua proprietà Controparte_2 n. 658 fotografie appartenenti a CP_1
- il precedente decreto ingiuntivo n. 26654/2015 ottenuto da CP_1 concerneva l'illecito utilizzo di fotografie da parte di Parte_1 nel periodo gennaio 2015 - aprile 2015, mentre il decreto ingiuntivo n. 27368/2018 oggetto del presente giudizio concerneva l'utilizzo di fotografie nel periodo maggio 2015 - maggio 2018;
- la fattura n. 219/18 non era stata contestata da Parte_1

- la somma portata dalla fattura azionata in sede monitoria risultava dall'applicazione di un importo pari a € 35,00 oltre iva a fotografia: tale criterio era stato ritenuto congruo dal Tribunale di Milano nel precedente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 26654/2015 (concernente l'utilizzo delle fotografie da parte di *Parte_1* nel periodo gennaio 2015 – aprile 2015), era stato confermato nel successivo giudizio di appello e conseguentemente aveva acquisito efficacia di giudicato tra le parti.

Parte convenuta opposta chiedeva pertanto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; la condanna di *Parte_1* i sensi dell'art. 96 c.p.c.

3. All'udienza del 18.09.2019 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; alla successiva udienza del 18.02.2020 per l'esame delle istanze istruttorie il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, in data 03.11.2020, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella misura di legge.

4. Preliminarmente occorre soffermarsi su alcune circostanze da reputarsi accertate nel presente giudizio:

- tra *Parte_1* e *CP_1* sussisteva un contratto che consentiva alla prima di utilizzare e riprodurre fotografie di proprietà della seconda;
- detto contratto scadeva in data 31 dicembre 2014 e non veniva rinnovato tra le parti;
- nel periodo gennaio 2015 – aprile 2015 *Parte_1* continuava ad utilizzare sulla sua testata *Controparte_2* delle immagini di proprietà di *CP_1* senza versare alcun importo (circostanza accertata con efficacia di giudicato tra le parti all'esito del giudizio concluso con sentenza del Tribunale di Milano n. 12349/2017 del 06.12.2017 – doc. 41 convenuta opposta – e con l'ordinanza n. 277/2018 del 16.05.2018 della Corte d'Appello di Milano – ancora doc. 41) e, a fronte di tale utilizzo, veniva condannata al pagamento in favore di *CP_1* di € 4.970,00, oltre interessi legali e rivalutazione (ancora doc. 41).

5. Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di *Parte_1* di improcedibilità della domanda, in quanto infondate o inconferenti: in primo luogo, le contestazioni in ordine alla genericità della fattura attengono alla prova del credito fatto valere, non già al profilo della procedibilità della domanda; in secondo luogo, l'oggetto del decreto ingiuntivo n. 26654/2015 del Tribunale di Milano ottenuto da *CP_1* in data 19.08.2015 e del relativo giudizio di opposizione (sentenza n. 12349/2017 Tribunale di Milano e ordinanza n. 277/2018 Corte d'Appello di Milano) era costituito

dall'indebito utilizzo di fotografie da parte di Parte_1 el periodo gennaio 2015 – aprile 2015 (doc. 41 convenuta opposta), mentre la pretesa azionata in questa sede concerne condotte che si collocano in un successivo e differente arco temporale (maggio 2015 – maggio 2018), come risulta dai documenti prodotti da CP_1 (docc. da 6 a 39 convenuta opposta). Conseguentemente non può ritenersi integrato alcun abuso dello strumento processuale o abusivo frazionamento del credito.

Ciò posto, nel merito, occorre osservare che la fattura n. 219/18 azionata in sede monitoria da CP_1 (doc. 41 convenuta opposta), con causale *“utilizzo immagini il cui copyright appartiene a CP_1”*, indicava genericamente il numero delle immagini utilizzate da parte attrice opponente per ogni anno dal 2015 al 2018, senza la specificazione di alcun dettaglio ulteriore per l'individuazione delle stesse.

In questa sede CP_1 depositava, quale prova dell'esistenza del credito portato dalla fattura azionata, gli screenshot delle pagine del proprio database contenenti le fotografie di sua proprietà e gli screenshot degli articoli pubblicati nel quotidiano Controparte_2 contenenti le medesime fotografie, al fine di dare evidenza documentale, da un lato, della paternità dei diritti in relazione alle fotografie, dall'altro, dell'illecito utilizzo delle stesse da parte di Parte_1 nel periodo maggio 2015 – maggio 2018.

Tuttavia, gli articoli di cui agli screenshot prodotti non risultano n. 658, bensì n. 576.

Invero, i richiamati documenti sub docc. 6 – 39 di CP_1 includono screenshot relativi a n. 579 articoli contenenti immagini di cui CP_1 afferma essere titolare dei diritti di utilizzo, ma il documento 25 (screenshot di n. 3 articoli) costituisce una duplicazione del documento 13 e, pertanto, deve essere scomputato dal calcolo, per un totale di n. 576 articoli (cfr. docc. 13 e 25 di parte convenuta opposta, entrambi relativi a “dicembre 2015”).

Ne consegue che CP_1 gravata dell'onere probatorio in qualità di attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha fornito solo parzialmente la prova del credito azionato in sede monitoria.

A ciò deve aggiungersi che la quantificazione operata da CP_1 nella fattura n. 219/18 applicava un importo per singola fotografia (€ 35,00 oltre iva) non riferibile ad alcun titolo contrattuale in essere tra le parti (essendo il contratto tra le stesse scaduto in data 31 dicembre 2014, circostanza pacifica tra le parti e oggetto di giudicato, come sopra evidenziato) e, come tale, non predeterminato in modo alcuno, con conseguente difetto di liquidità del credito.

Per le suesposte ragioni il decreto ingiuntivo n. 27368/2018 emesso in data 27/12/2018 dal Tribunale di Milano deve essere revocato.

Resta assorbita ogni ulteriore questione oggetto di discussione tra le parti in ordine alla fattura azionata.

6. Tanto premesso, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (*ex plurimis* Cass. 14486 del 28.05.2019).

7. Come sopra specificato, **CP_3** a fondamento della propria pretesa creditoria produceva, in sede di comparsa di costituzione e risposta, i documenti da 6 a 39 contenenti la lista delle fotografie utilizzate da **Parte_1** (con data, fotografia e sito di pubblicazione), n. 576 screenshot di articoli pubblicati su **Controparte_2** e delle corrispondenti pagine del proprio database di cui al sito www.imagoeconomica.it in cui comparivano le medesime fotografie, così fornendo prova documentale:

- da un lato, della titolarità dei diritti di utilizzo delle immagini contenute nel proprio archivio;
- dall'altro, dell'illecito utilizzo delle medesime da parte di **Parte_1** nel periodo contestato (maggio 2015 – maggio 2018).

A fronte di tali allegazioni e produzioni di parte convenuta opposta, **Parte_1** all'udienza del 18.09.2019 e in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.:

- i) eccepiva l'assenza di data certa di alcune fotografie prodotte da **CP_1**
- ii) contestava la valenza probatoria degli screenshot di pagine web, in quanto inidonei a dimostrare in giudizio l'esistenza delle pagine web medesime;
- iii) eccepiva che alcune fotografie pubblicate erano state reperite da fonti diverse rispetto al database di **CP_1** individuando "a titolo esemplificativo" le immagini pubblicate nei seguenti articoli (docc. da 6 a 12 attrice opponente):

1. *"Digital magics via all'aumento di capitale"* del 7 maggio 2015 (immagine estratta dal database di **Org_2**);
2. *"Immigrazione. Luttwak: ^{Org_} succube della chiesa del Papa"* del 22 agosto 2015 (immagine estratta da **CP_4**);
3. *"Addio a **Controparte_5** l'innovazione perde uno dei suoi protagonisti"* del 6 novembre 2015 (immagine estratta da **Org_2**);
4. *"Regionali Lombardia, Fontana: "Migranti, attuale accoglienza è follia""* del 17 gennaio 2018 (immagine estratta dalla pagina Facebook di **Parte_2**);
5. *"**Pt_2** : Non userò più la parola razza sono leghista ma non sono exonofobo"* del 18 gennaio 2018 (immagine estratta dalla pagina Facebook di **Parte_2**);

6. " CP_6 , Pt_3 "Condanna irrilevante? Preferirei essere condannato"" del 18 gennaio 2018 (immagine estratta dalla pagina Email_1);
 7. "I Repubblicani scelgono Pt_2 : "Non riconoscono l'alleanza con Org " del 29 gennaio 2018 (immagine estratta dalla pagina Facebook di Parte_2);
- iv) eccepiva che alcune fotografie erano state riprodotte in articoli pubblicati non già da Controparte_2 bensì da Organizzazione_5 testata non appartenente a Parte_1
- In particolare individuava i seguenti articoli (doc. 14 attrice opponente):
1. " Per_1 e Per_2 "il lavoro per Org_ non sarà insultato dai violenti e da questi vigliacchi incappucciati"";
 2. " CP_7 . CP_8 " CP_9 CP_ e CP_ Non è la mia destra"";
 3. "Italicum M5S "le opposizioni restino in aula e votino no. Usciremo solo nel caso del voto segreto"";
 4. "Italicum. Parte_4 (ex Presidente Consulta) "non c'è nulla che si ponga contro la piena legittimità"";
 5. "Editoria. Costa (FIEG) "quattro priorità per le richieste al governo"";
 6. "Spending review. Mazziotti (SC) " CP_12 ha ragione, mettiamo fine allo scandalo delle partecipate degli Enti locali"";
 7. "Servizi Segreti. Per_3 "dalle università entreranno giovani nelle agenzie"";
 8. " Org_7 . Contr "basta intimidazioni del governo alla Consulta. Ora anche Org_7 manda subdoli avvertimenti"";
 9. "Elezioni Regionale. Orfini (PD) "possiamo dirci soddisfatti. Contr esteggia con zero titoli, la destra governava sei regioni ora due"";
 10. "PD. Per_4 "dopo i ferri corti delle elezioni regionali il partito deve uscirne unito"";
 11. "Elezioni comunali. Gelmini "dal nord parte l'onda del centrodestra. Arenata la favola del renzismo"";
 12. "Scuola. Carfagna (FI) "Renzi perde tempo sulla riforma, ha paura di non avere i numeri"";
 13. " CP_14 (ANAC) "la vera legge anticorruzione è la legge sugli appalti"";
 14. "Gelmini (FI) "sul dopo EXPO buio fitto, basta passerelle del governo. Si pensi a un progetto per l'area"";
 15. "Grecia. Repetti (gruppo misto) "mi auguro che i greci votino sì punendo le forze estremiste"";
 16. " Persona_5 "la Chiesa italiana ha subito il divorzio Si rassegnerà anche alle unioni civili"";

17. " *Per_6* dalla Chiesa " *Per_7* vada via. Ha usato *Org_8* , esiste un circo dell'antimafia"";
18. "Scioperi. Ichino "stop agli abusi. È ora di una legge che applichi lo stesso principio di democrazia sindacale tedesco e inglese"";
19. " *Per_8* presenta "ALA" il suo nuovo gruppo al Senato. Ma il sismografo segna altri movimenti. *CP_15* intanto aspetta";
20. "Campo dall'Orto direttore generale della *Org* "mi metto subito al lavoro" Giro di poltrone";
21. "Beni culturali M5S " *Per_2* vuole privatizzare il patrimonio artistico"";
22. " *Controparte_16* . Presidente Senato Grasso "è venuto il momento di affrontare in Parlamento questo tema"";
23. " *Per_9*) "^{Per_}era per le primarie poi lo sculacciano e polemizza con me. Che tristezza"";
24. "Lupi (Ncd) "sto con *Per_11* e nessuno se ne andrà da Ncd. L'estate fa male a tutti"";
25. "Gelmini (FI) "forza futuro. Tre giorni per far tornare FI il protagonista del centrodestra"";
26. "FI. Tre parlamentari passano ai verdiniani: Romani, *Tes_1* e *Tes_2* "inutile inseguire il populismo"";
27. "^{Org_1}! Battaglia finale per *CP_17* .

In replica alle richiamate eccezioni di *Parte_1* *CP_1* deduceva l'irritualità delle produzioni documentali depositate da parte attrice opponente unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 numero 1 c.p.c. anziché con la memoria numero 2.

Tale eccezione è infondata: la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. costituisce il termine ultimo per l'introduzione di produzioni documentali in giudizio, che prima è libera.

Quanto alle difese di *Parte_1* le eccezioni sub i) e ii) devono ritenersi generiche e come tali non meritevoli di accoglimento. Invero, quanto all'assenza di data certa, parte attrice opponente non ha in alcun modo indicato le fotografie oggetto di eccezione. Inoltre, con riferimento alla valenza probatoria degli screenshot, in primo luogo occorre ricordare che la stessa è liberamente apprezzabile dal giudice; in secondo luogo, nell'ambito del presente giudizio, parte attrice opponente si è limitata a contestare il valore probatorio degli screenshot in modo del tutto generico, senza indicare tempestivamente e specificamente le pagine web di *Controparte_2* in ipotesi diverse dalle risultanze degli screenshot medesimi. Solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. *Parte_1* eccepiva la difformità delle fotografie risultanti dagli articoli pubblicati su *Controparte_2* da quelle riprodotte negli screenshot prodotti da *CP_1* sub docc. 6 – 39, introducendo tuttavia

una contestazione, e le allegazioni in fatto supportanti la contestazione, nuove e tardive, come tali inammissibili. Del pari risultano tardive e inammissibili, in quanto prodotti a sostegno di fatti nuovi, prima non specificamente oggetto di allegazione, il documento n. 15 di parte attrice opponente e i 5 CD ROM prodotti dalla medesima.

Con riferimento all'eccezione sub iii), concernente la provenienza delle fotografie da fonti diverse rispetto al database di CP_1 si deve rilevare che Parte_1 ha specificamente contestato n. 7 articoli e, pertanto, solo relativamente a questi ultimi può essere condotto l'esame della fondatezza dell'eccezione. Viceversa, rispetto alle fotografie non puntualmente richiamate da Parte_1 la contestazione in esame risulta del tutto generica.

Con riferimento agli articoli specificamente contestati da Parte_1 occorre osservare quanto segue:

- l'immagine presente nell'articolo " Org_11 via all'aumento di capitale" del 7 maggio 2015 e nell'articolo "Addio a Controparte_5 l'innovazione perde uno dei suoi protagonisti" del 6 novembre 2015 risulta presente anche in Wikipedia quale fotografia di pubblico dominio (doc. 6 e doc. 8 attrice opponente); pertanto rispetto a questi due articoli l'eccezione di Parte_1 deve ritenersi fondata, in quanto risulta dimostrata la provenienza dell'immagine da una fonte alternativa ad accesso libero;
- l'immagine presente nell'articolo "Immigrazione. Luttwak: Org_ succube della chiesa del Papa" del 22 agosto 2015 risulta presente anche nel database di CP_4 (doc. 7 attrice opponente); tuttavia rispetto a tale immagine non vi è prova che sia di pubblico dominio, né Parte_1 [...] a allegato e provato di averla acquisita legittimamente da CP_4 , di talché rispetto a tale immagine l'eccezione di Parte_1 eve rigettarsi;
- analogamente le immagini contenute negli articoli " Organizzazione_12 , Fontana: "Migranti, attuale accoglienza è follia"" del 17 gennaio 2018, "Fontana: Non userò più la parola razza sono leghista ma non sono exonofobo" del 18 gennaio 2018, "I Repubblicani scelgono Pt_2 : "Non riconoscono l'alleanza con Org_ " del 29 gennaio 2018, presenti anche sulla pagina Facebook di Parte_2 (rispettivamente docc. 9, 10, 12 attrice opponente), non risultano provenire da fonte libera né risultano essere state acquisite legittimamente da Parte_1 [...] dal titolare dei diritti sulle stesse, di talché anche rispetto ad esse l'eccezione di Parte_1 eve essere rigettata;
- infine, l'immagine pubblicata nell'articolo " CP_6 , Pt_3 "Condanna irrilevante? Preferirei essere condannato"" del 18 gennaio 2018 risulta essere presente anche nella pagina web Email_1 (doc. 11 attrice opponente); anche rispetto ad essa, tuttavia, non è dimostrata la legittima acquisizione ad opera di Parte_1 dal titolare del diritto,

ovvero la provenienza da fonte libera, con la conseguenza che anche con riferimento a questa fotografia l'eccezione deve essere rigettata.

Per tali ragioni, l'eccezione sub iii) di *Parte_1* può essere accolta con riferimento solo alle due fotografie sopra indicate.

Infine, con riferimento all'eccezione sub iv), risulta dai documenti che le fotografie di cui agli articoli da 1 a 26 del documento 14 di parte attrice opponente siano state pubblicate non già sulla testata *Controparte_2* bensì su *Org_13*.it. Invero, la pubblicazione da parte di *Organizzazione_5* risulta *ictu oculi* dagli screenshot relativi agli articoli in esame prodotti da *CP_1* nell'ambito dei documenti 6, 7, 8, 9, 10.

Sul punto *CP_1* si limitava ad evidenziare un "collegamento indiscutibile" tra le due testate, a fronte dell'esistenza del link <http://www.affaritaliani.it/tribunapoliticaweb/>, tuttavia non contestava la circostanza che *Tribunapoliticaweb.it* non sia una testata di proprietà di *Parte_1* [...]

Ne deriva che, con riferimento alle fotografie di cui agli articoli corrispondenti ai numeri da 1 a 26 del documento 14 prodotto da *Parte_1* l'eccezione in esame deve ritenersi fondata, e pertanto n. 26 fotografie devono essere detratte dal totale delle immagini oggetto della pretesa di *CP_1*

Non risulta invece pubblicata su *Organizzazione_5* bensì su *Controparte_2* la fotografia di cui all'articolo n. 27 del documento 14 dell'attrice opponente (*Org_10 Battaglia finale per CP_17*), come emerge dal documento n. 26 di *CP_1* conseguentemente, rispetto a tale articolo, l'eccezione di *Parte_1* deve essere rigettata.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, le eccezioni di *Parte_1* in relazione alla prova del credito fatto valere fornita da *CP_1* da riconoscersi fondate, in quanto validamente, specificamente e tempestivamente formulate, riguardano le fotografie pubblicate in n. 28 articoli, e in particolare negli articoli "*Org_11 via all'aumento di capitale*" del 7 maggio 2015 e "*Addio a Controparte_5 l'innovazione perde uno dei suoi protagonisti*" del 6 novembre 2015 (doc. 6 e doc. 8 attrice opponente, screenshot presenti nei doc. 6 e 12 convenuta opposta), in quanto provenienti da una fonte pubblica, nonché negli articoli indicati da 1 a 26 di cui al documento 14 di parte attrice opponente, in quanto pubblicate da *Organizzazione_5* e non da *Controparte_2* (screenshot presenti nei documenti. 6, 7, 8, 9, 10 convenuta opposta).

Con riferimento a tutte le altre fotografie prodotte da *CP_1* attraverso gli screenshot di cui ai suoi documenti da 6 a 39, le eccezioni di *Parte_1* sono da ritenersi del tutto generiche e tardive, di talché rispetto a tali immagini opera il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c..

E' quindi fondata la pretesa di **CP_1** con riferimento solo a n. 548 fotografie rispetto al maggior numero indicato nel ricorso monitorio.

9. Ai fini della quantificazione del danno, da liquidarsi in via equitativa, è da ritenersi congruo, a titolo di risarcimento per l'illecito utilizzo delle fotografie, l'importo di € 35,00 per ogni fotografia indicato da **CP_1** come già ritenuto congruo all'esito del giudizio concluso con sentenza n. 12349/2017 Tribunale di Milano e con ordinanza n. 277/2018 Corte d'Appello di Milano. Pertanto, considerato che nel periodo maggio 2015 – maggio 2018 risulta provato l'illecito utilizzo di n. 548 fotografie di proprietà di **CP_1** da parte di **Parte_1** quest'ultima va condannata a versare a titolo risarcitorio alla prima l'importo di Euro 19.180,00 (€ 35,00 x 548 fotografie), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

10. Infine, va rigettata in quanto infondata la domanda di **CP_1** di condanna di **Parte_1** ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcuna colpa grave nell'opposizione alla pretesta creditoria, avendo l'opposizione trovato parziale accoglimento.

11. Stante il solo parziale accoglimento dell'opposizione e la parziale soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, con condanna dell'opponente al pagamento delle restanti spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi della T.F., in favore del convenuto opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale delle Imprese di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata o assorbita:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara accertato il diritto di parte convenuta opposta **Controparte_1** a ricevere il pagamento della somma di € 19.180,00 dalla società opponente **Parte_1** [...]
- condanna la società opponente **Parte_1** al pagamento, in favore dell'impresa convenuta **CP_1** **Controparte_1**, della somma di € 19.180,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di lite;
- condanna la società opponente **Parte_1** al pagamento, in favore dell'impresa convenuta **Controparte_1**, delle restanti spese lite liquidate in €

4.836,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA ove dovute, ed anticipazioni documentate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021.

Il Presidente
Dott.Claudio Marangoni

Il Giudice estensore
Dott. Stefano Tarantola